Buenos Aires Cauca 22 de septiembre de 2024

Señores:
Fundación Universitaria de Popayán
Sr. Rector.
Sra. Vice Rectora Académica

Asunto: Derecho de petición para sustentar nuevamente mi artículo EFECTOS ECONOMICOS EN LAS MI PYMES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA (COVID-19) EN COLOMBIA para obtener título de Contador Público de la Fundación Universitaria de Popayán.

Yo, Anthony Aleysi Sandoval Mina, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 1062308819, muy respetuosamente por medio del presente escrito presento a ustedes derecho de petición teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, con base en los siguientes hechos:

HECHOS

Como estudiante del Programa de Contaduría Pública de mi alma mater la Fundación Universitaria de Popayán, culmine satisfactoriamente las asignaturas del pregrado, que me permitió realizar diplomado como opción de grado como requisitos; aprobación de diplomado con la universidad Javeriana, del cual presento prueba sumaria y realización de articulo el cual fue aprobado, y presento prueba sumaria, mismo artículo que en la sustentación del día 31 de mayo de 2023, donde desafortunadamente los docentes jurados, no aprobaron mi sustentación con justas causas, de la cual expongo lo siguiente;

Para el día mi sustentación venia atravesando por momentos difíciles en mi entorno familiar, por el fallecimiento de padre y posterior fallecimiento de mi madre, de lo cual, si es requerido por la FUP, presentare prueba sumaria de acta de defunción de ambos. En mi condición de estudiante de la FUP, logre realizar a satisfacción todo el proceso de formación hasta lograr la sustentación de mi trabajo de grado, pues fue muy difícil emocionalmente esa situación, por las diversas situaciones que se presentaron y adicionalmente vengo atravesando por una situación económica muy compleja, ya que debo sostener a mis dos hijos y no tengo un ingreso económico fijo.

El día de la sustentación, estuve algo nervioso, con poca concentración, lo que dificulto contestar algunas preguntas con certeza y no encontré en los jurados esa empatía que uno como estudiante requiere para sacar adelante este tipo de procesos, que durante años han sido sacrificios familiares, trasnochas, sufrimiento, escasez de dinero etc.

Como estudiante de mi alma mater, deseo profundamente avanzar a la vida profesional como contador público y aportar a mi sociedad. Soy víctima del conflicto armando, vivo en el municipio de Buenos Aires, donde atrevamos por momentos difíciles por el orden público y es difícil avanzar en los proyectos de vida. Como contador publico tendré mejores oportunidades para sacar adelante mi familia y dejar el nombre de la FUP en lo más alto.

Teniendo en cuenta los anteriores hechos, presento a ustedes las siguientes:

PETICIONES

Que la Fundación universitaria de Popayán, Vice Rectoría Académica evalué mi caso para poder presentar mi sustentación nuevamente con las consideraciones ya expresadas.

Que se me permita optar por mi título de contador público.

COMPROMISOS

Realizar los ajustes y recomendaciones que realizar el evaluador para cumplir todos los requisitos.

Preparar la sustentación y lograr una preparación psicológica que me permita aprobar.

Realizar las gestiones para conseguir el dinero para el pago del derecho a grado y opción de grado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En mi calidad de ciudadano(a), el presente derecho de petición se funda en lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Nacional, y los artículos 13 y 14 de la Ley 1755 de 2015.

La Corte Constitucional ha destacado la obligación de que las entidades den respuesta a los derechos de petición comoquiera que este, no solo es un derecho fundamental, sino que además de su respuesta depende la protección de otros derechos fundamentales. Así lo indicó la sentencia T-491 de 2013 con ponencia del doctor Luis Ernesto Vargas Silva:

> *"La jurisprudencia constitucional sobre el contenido y alcance del derecho de petición es extensa y reiterada, razón por la cual existe consenso acerca de las reglas esenciales que gobiernan esa garantía*

constitucional. Por ende, la Corte reiterará tales previsiones a partir de una de sus recapitulaciones. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido."[1]

En cuanto al contenido de la respuesta, la Constitución Política en su artículo 23 consagra el derecho de petición como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas y a obtener de ellas una respuesta oportuna y completa sobre el particular. Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, para la satisfacción de ese derecho la respuesta debe ser**: i) oportuna, ii) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; y iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario**. Si no se cumplen esos presupuestos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición.

En efecto, la respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, clara y congruente con lo solicitado; por lo cual, no se entiende que dicho derecho se satisfaga con la emisión de la respuesta, sino que adicionalmente, deber ser congruente con los planteamientos formulados por el peticionario.

Sin otro particular, quedo atento (a) a la respuesta de la presente, la cual deberá ser resuelta dentro de los términos dispuestos en la Ley 1755 de 2015.

ANEXOS.

Vía correo electrónico, envió los anexos pertinentes.

Atentamente estudiante,

Anthony Aleysi Sandoval Mina
C.C. 1062308819
Estudiante Contaduría Pública.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

Certifica que

ANTHONY ALEYSI SANDOVAL MINA

C.C. 1062308819

Asistió al Diplomado

Gerencia estratégica de costos y presupuestos

Celebrado en la ciudad de Santiago de Cali, entre los días 16 de abril y 25 de septiembre de 2021, con una duración de ciento veinte (120) horas.

Rector
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Director
Centro de Consultoría y Educación Continua

VIGILADA MINEDUCACIÓN. Res. 12220 de 2016

EFECTOS ECONOMICOS EN LAS MI PYMES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA (COVID-19) EN COLOMBIA.

Anthony Aleysi Sandoval Mina

Fundación Universitaria de Popayan (Colombia).

Facultad de Ciencias Economía, Contables y Administrativas.

Programa de Contaduría Pública.

Asesor del documento: Eliana Fernández.

RESUMEN

Los efectos económicos en las Mipymes como consecuencia de la pandemia del Covid 19, han causado afectaciones devastadoras en la economía de las empresas a nivel nacional, generando consecuencia en el aumento de la tasa de desempleo en Colombia y contribuyendo en el deterior de la calidad de vida de los ciudadanos. Lo anterior ha generado, que las empresas y los trabajadores sean forzados a suspender sus labores y su operación, reduciendo la producción y la demanda de bienes y servicios, con un aumento importante de los efectos sobre el empleo. El presente artículo, es una descripción de los efectos más impactantes sobre las MIPYMES en la pandémica del COVID- 19, en el contexto de la economía Nacional.

Palabras claves: Mipymes, efectos, económicos, pandemia, población,

INTRODUCCION

Los efectos económicos en las Mipymes como consecuencia de la pandemia (covid-19) en Colombia, se convierten en un reto fundamental para el estado, ya que las pequeñas y medianas empresas contribuyen de manera considerable en la economía nacional, con un aporte importante al PIB y también a la economía del hogar, convirtiéndose en una oportunidad para mejorar las acciones que dinamicen y regularicen la economía sin afectar las finanzas de los empresarios y del consumidor.

La importancia de este enfoque, se materializa en precisar una mirada del contexto económico y sus efectos como consecuencia de la pandemia del Covid 19, por medio del análisis de distintas reflexiones relacionadas con las Mipymes tanto a nivel internacional como a nivel nacional y sacar conclusiones que nos permitan determinar desde un enfoque holístico y conciso las diversas recomendaciones para la sostenibilidad de las empresas.

La estructura del presente documento, se compone de varias fracciones, la primera es la presente introducción, la segunda establece la metodología utilizada, la tercera se compone de los estudios previos, donde se describen las distintas perspectivas en consecuencia con el objeto del presente documento, y por último se presentan las conclusiones en relación al objeto.

METODOLOGIA

El presente artículo permite realizar una descripción de los efectos económicos más relevantes de la pandemia del Covid- 19 en las MYPES. Lo anterior se hará por medio de la recopilación de referentes y revisión documental de artículos y revistas indexadas.

ESTUDIOS PREVIOS

Desde la perspectiva de Fandiño, Kruger, Zanin (2022), la pandemia del Covid 19, genero una serie de afectación a decenas de personas en el mundo, cuyos impactos fueron determinantes en los cambios de vida en las personas. Por otra parte, desde una mirada social, estos impactos se relacionan directamente con la mortalidad y problemas de salud relacionados con el virus, que incluye en los familiares y amigos del entorno cercano, estos, en su gran mayoría, se sometieron a un proceso de recuperación de los efectos de estas patologías, pero también, del aislamiento social y del condicionamiento al que fueron sometidos, los cuales incluyen el uso obligatorio de mascarillas y protocolos de bioseguridad. En este caso, lo efectos antes mencionados ocasionaron afectaciones directas en la economía de la pequeña y mediana empresa, ya que disminuyeron obligatoriamente la capacidad de producción por la falta de personal sin afectaciones de salud, idóneos para el trabajo, así mismo, los efectos de la poca demanda en consumo.

De acuerdo a las reflexiones de Yan (2020) la propagación del Covid 19 para el año 2020, se consolido con cifras superiores a las de otras regiones del mundo, donde países como Colombia, Brasil, Chile, México, Perú y Argentina se establecieron como los países con mayor porcentaje de casos de contagio de la región. En ese contexto, México ha tenido un gran impacto en su economía, donde se describen tres etapas fundamentales que influyeron en la dinámica económica, la primera afectó la movilidad por vía terrestre y aérea, causando una desestabilización en los servicios de alto impacto, turismo y sector manufacturero, el cual aporta un porcentaje muy alto de ingresos en materia fiscal para el país.

En una segunda etapa, se denota un decrecimiento importante en la economía de México, que se debe a la suspensión de las actividades comerciales no esenciales, lo que afecto varios sectores fundamentales como la industria manufacturera y de servicios generando una desaceleración de la

economía obligando a una suspensión de la producción en varios sectores económicos, por otra parte, la producción en otros sectores como la construcción, la minería, el sector automotriz y aéreo espacial se convirtieron en actividades no esenciales por la misma dinámica generada por la pandemia del Covid 19.

Por último, la segunda etapa, se genera con la disminución del porcentaje de contagios, donde algunos sectores económicos reanudaron su producción con ciertas limitaciones que impiden que el Gobierno reanude totalmente los servicios, lo que al final cronológicamente se denomina la nueva normalidad.

De acuerdo con lo expresado por Giménez (2021) existe una gran incógnita sobre el ámbito microeconómico, donde a pesar de la implementación de varios mecanismos impulsados para garantizar la sostenibilidad de las empresas, no se logra concretar una valoración para que aquellas acciones sean suficientes para llegar a una normalidad que regularice la economía. En consecuencia, es normal que se presenten obstáculos para una verdadera recuperación económica.

En el contexto colombiano la OIT (2020) expone algunos efectos demarcados productos de la pandemia del Covid 19, como primer efecto una fuerte caída en las ventas, que acrecentó la crisis económica, los restaurantes, hoteles y actividades productivas que cerraron parcialmente o completamente, afectando la economía del hogar y las Mipymes. En otro lugar, hubo una fuerte reducción del consumo en cuanto a las exportaciones causando efectos sobre la demanda de bienes y servicios. Y, por último, se identificaron grandes problemas asociados con la falta de liquidez, dificultando el acceso a créditos con entidades financieras para pequeñas y mediana empresas.

En una perspectiva económica Garay & Espitia (2020) el déficit presupuestal de las finanzas públicas de la nación no permitió avanzas en las políticas tributarias para asumir los grandes retos

de la pandemia, adicionalmente la errónea política tributaria agudizo la crisis financiera de las empresas y de las personas naturales de mayor poder económico del país. Así mismo, la tasa de inversión desde una perspectiva a futuro, compensaría la tasa de inversión del crecimiento económico contribuyendo en la generación de empleo y dinamizando la economía de la nación y así, una oportunidad para garantizar la recuperación económica y estabilización de las finanzas públicas.

CONCLUSIONES

1. La pandemia del Covid 19, trajo consigo una serie de afectación que incidieron de manera directa en la economía de las empresas a nivel nacional, américa latina y el mundo entero, traducido en efectos devastadores en las finanzas de todas las entidades del orden nacional, entre ellas las mencionadas Mipymes, las cuales como consecuencia de la pandemia asumieron de manera directa una serie de dificultades en materia económica, que cronológicamente se tradujo en pérdida de empleos, déficit en su patrimonio y liquidación.

2. Desde una perspectiva de la economía del hogar, se debe tener en cuenta que las afectaciones generadas a las Mipymes, también influyeron de manera directa en la dinámica del mercado, donde el incremento de la canasta familiar, enceres y servicios condicionaron la economía de las familias de menores recursos y también de las familias adineradas.

3. La resiliencia de una nación como Colombia, ha permitido la recuperación secuencial de aquellas empresas que por la devastadora pandemia se vieron obligadas a entrar en proceso de liquidación, como también el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa y la creación de nuevos emprendimientos generadores de empleo, contribuyendo así en la recuperación económica del país.

REFERENCIAS

- Garay L, & Espitia J (2020) Propuestas para mitigar los efectos socioeconómicos por el COVID-19. Periódico ANUAL. Tomado de; https://periodico.unal.edu.co/articulos/propuestas-para-mitigar-los-efectos-socioeconomicos-por-el-covid-19/
- Giménez S (2021) ¿Cómo afecta el coronavirus a la economía y los mercados? Repositorio RankiaPro, tomado de; https://es.rankiapro.com/como-afecta-coronavirus-mercado-chino/
- Fandiño Isaza, J.R., Dalmutt Kruger, S., Zanin, A., Baquero Márquez, V.J., Dávila Coa, L.M., Zanella, C. y Conte, A. (2022). Caracterización en la gestión de innovación de pymes por efecto del Coronavirus: estudio comparativo Colombia y Brasil. Revista Estrategia Organizacional, 11(1), tomado de; https://doi.org/10.22490/25392786.5660
- OIT Organización internacional del trabajo (2020) Impacto de la COVID-19 en las Mipymes colombianas, Pág. 18, tomado de; https://www.acopi.org.co/wp-content/uploads/2020/12/impacto_covid_web-1.pdf
- Yan L (2020) Reflexiones acerca del impacto de la crisis del coronavirus sobre las Mis pymes mexicanas. Pág. 9, recuperado de; file:///C:/Users/Acer/Downloads/mirisanchez,+3_O21_Reflexiones+acerca+del+impacto+de+la+crisis+del+coronavirus+sobre+las+Mipymes+mexicanas.pdf

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
35 ANIVERSARIO

FORMATO DE EVALUACIÓN: PROYECTO DE GRADO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: Administración de Empresas

FECHA DE EVALUACIÓN	DD	MM	AAAA
	10	02	2023

DATOS DEL EVALUADOR	DATOS DEL EVALUADO	
LINA TERESA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS: ANTHONY ALEYI SANDOVAL MINA	CODIGO:
	TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS ECONOMICOS DE LAS MI PYMES EN LA PANDEMIA (COVID-19)	

EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO ESCRITO

ESCALA

0 -1	MUY MALO
1.1 -2.0	MALO
2.1 -3.0	ACEPTABLE
3.1 -4.0	BUENO
4.1 -5.0	EXCELENTE

Asigne los puntos que considere pertinentes, con base en los siguientes criterios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	0-5
1. El problema está correctamente formulado	3
2. Hay claridad en la pregunta de la investigación y es acorde al problema	3
3. Los objetivos están formulados de manera clara y responden al problema	3
4. El desarrollo del trabajo y sus resultados responden a los objetivos planteados	3
5. Se presenta de manera coherente la justificación de la investigación	3
6. El marco referencial es claro y pertinente con la investigación	3
7. El soporte bibliográfico es adecuado para el trabajo	3
8. La metodología planteada es adecuada para el cumplimiento de los objetivos	3
9. Los instrumentos para recolección de información son válidos y confiables	3
10. Los objetivos se cumplen	3
11. Las conclusiones responden a los objetivos planteados y al desarrollo del trabajo	3
12. El documento usa correctamente las Normas APA	3
PARA PASANTIA	
13. En el diagnóstico se evidencia un análisis y descripción de la situación actual de la organización objeto de estudio	
14. En el plan de acción, mejoramiento o de intervención se definen las acciones, las actividades, el presupuesto, el cronograma de actividades y responsables	
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO	
15. Los Estudios de mercado, técnico, administrativo, legal, económico y financiero, social y ambiental, Tienen coherencia y se complementan en cada uno de los estudios	
TOTAL PUNTOS	36

NOTA: Como criterio se recomienda que si se obtiene una calificación total mayor o igual a 3.5 se puede autorizar la sustentación pública oral. Si no, el estudiante debe replantear el trabajo considerando las observaciones realizadas y solicitar nuevamente autorización para la sustentación.

Determine la decisión, en los siguientes términos:
CONCEPTO: (marque con una X)

APROBADO PARA SUSTENTACIÓN	
SI (sin correcciones)	
SI (con correcciones en la fecha de sustentación)	X
SI (con correcciones antes de la fecha sustentación)	
No	

Firma Evaluador

_____